

1501651-53.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Disse já foi processado criminalmente por tráfico.

A testemunha ANSELMO DA SLIVA GONÇALVES, policial militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina no local dos fatos, conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas, quando avistaram o réu carregando uma sacola nas mãos, que logo ao perceber a presença policial empreendeu fuga. Disse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501651-53.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501651-53.2021.8.26.0617 Controle: 2021/002487

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSE WESLEY DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

JOSE WESLEY DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 12h50min, na Rua Cinco, nº 127, Bairro Jardim Yolanda, nesta cidade e comarca de Jacareí, trazia consigo, para entrega a terceiros com fim de consumo, 4 (quatro) tijolos de Cannabis sativa L, vulgarmente chamada de "maconha" (peso líquido de 1804,14g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de pp. 28/30.

Segundo foi apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o denunciado que, ao notar a aproximação da viatura, sal correndo em direção da residência situada no local dos fatos.

O denunciado chegou a passar pelo portão que estava aberto, mas enquanto tentava

fechar o portão, foi detido pelos policiais. Ao verificar que seria detido, o denunciado tentou se livrar de uma bolsa que trazia consigo, mas esta caiu no chão da garagem e foi prontamente recuperada pelos policiais. No interior da bolsa que o denunciado portava foram encontrados os quatro tijolos de "maconha". Submetido a busca pessoal, localizou-se com o denunciado a quantia de R\$ 59,00 (cinquenta e nove reais).

Em face da reação do denunciado, da quantidade de droga e forma de acondicionamento, José Wesley foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 45/47). Foi determinada a notificação do réu e fixado o rito especial da Lei de Drogas. Realizada a notificação (fl. 83), foi apresentada resposta preliminar (fls. 88/89). Recebida a denúncia (fls. 91/94 e 121/122), foi procedida à citação. Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório. Encerrada a instrução, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É o relatório.
D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 13/14), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 29/31), pelo exame químico toxicológico (fl. 116/117), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é incontestável.

Perante a autoridade policial, o réu JOSÉ WESLEY DOS SANTOS ficou em silêncio. Em juízo, disse que estava na casa de uma amiga quando uma pessoa entrou correndo na casa e fugiu pelos fundos. Disse que foi incriminado falsamente incriminado. Disse que informou tal fato ao delegado mas, ele não constou em seu depoimento. Disse que não sabe declinar o motivo pelo qual os policiais militares e a autoridade policial lhe prejudicaram. Disse que já foi abordado anteriormente pelos policiais militares. Disse que não sabe declinar porque sua amiga declarou que não conhecia para os policiais militares. Disse que não haviam drogas no local. Disse já foi processado criminalmente por tráfico.

A testemunha ANSELMO DA SLIVA GONÇALVES, policial militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina no local dos fatos, conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas, quando avistaram o réu carregando uma sacola nas mãos, que logo ao perceber a presença policial empreendeu fuga. Disse que conseguiram abordar o acusado na garagem de uma casa e com ele foi apreendida a sacola contendo as substâncias entorpecentes descritas na denúncia. Disse que o réu invadiu a garagem de uma casa de uma pessoa desconhecida. Informaram que a proprietária da casa negou que conhecesse o acusado. Narrou que o réu confirmou que estava transportando as drogas de um ponto de venda para outro. A testemunha DANILO RAMOS SILVA, policial militar, que também participou das diligências, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório azealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu negou os fatos, afirmando que estava na casa de uma amiga quando foi

abordado.

Devem ser considerados os depoimentos dos policiais, os quais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

É fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 1815,56g de 'maconha' - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como as demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, "é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias", segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Demais disso, a versão do acusado de que nada foi encontrado pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância.

Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, ficou nervoso.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando a significativa quantidade da droga apreendida, vislumbro que colocou em maior risco o bem jurídico tutelado, ou reja,

a Saúde Pública. Diante do exposto, sem elementos para avaliar outras circunstâncias, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal: 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente (fls. 34, referente aos autos 1500077-51.2020). Observo que o denunciado contava com menos de 21 anos na data do fato (vide documento de identificação de fls. 17). Assim, nos termos do art. 67 do CP, atenuante e agravante serão compensadas e a pena restará fixada no patamar acima indicado: 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Para o delito de tráfico, considerando a reincidência bem como a gravidade do delito, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu da gravidade do delito, equiparado e hediondo, bem como em razão da reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR JOSE WESLEY DOS SANTOS à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06. Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.

P.R.I.C.

Jacarei, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA